

한 국 관 광 공 사 감 사

징계 요구 및 통보

감 사 명 : 민원사항 처리 특정감사

제 목 : 청렴 및 품위유지 의무 위반

관계부서 : ▼▼지사

내 용

1. 사건 개요

공사 직원 E는 2025. 2. 1.부터 ▼▼지사의 지사장으로 근무하면서 ▼▼지사의 업무를 총괄하고 있다.

E는 2025. 6. 29.(일) ▼▼의 현지 여행사 〇〇의 대표이자 직무관련자인 F와 함께 저녁식사 및 음주를 하였는데, 이 때 관련 법령에서 수수가 금지된 금품등¹³⁾을 제공 받았고 그 세부적인 내용은 아래와 같다.

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 금품등 수수 금지 의무

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”이라 한다) 제8조 제1항에 따르면 공직자등은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만 원 또는 매 회계연도에 300만 원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

13) 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」에 따라 “금품등”은 “음식물·주류·골프 등의 접대·향응 또는 교통·숙박 등의 편의 제공”을 포함함

또한 청탁금지법 제8조 제2항에 따르면 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액¹⁴⁾ 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되나, 같은 조 제3항 제2호에 따르면 원활한 직무수행 또는 사교·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물·경조사비·선물 등으로서 대통령령으로 정하는 가액¹⁵⁾ 범위 안의 금품등은 제1항 또는 제2항에서 수수를 금지하는 금품등에 해당하지 아니한다.

또한 청탁금지법 제21조에 따르면 공공기관의 장 등은 공직자등이 청탁금지법을 위반할 경우 징계처분을 하여야 하고, 같은 법 제23조 제5항에 따르면 같은 법 제8조 제2항을 위반하여 수수 금지 금품등을 수수한 공직자, 같은 법 제8조 제5항을 위반하여 수수 금지 금품등을 제공한 자에게는 위반행위와 관련된 금품등 가액의 2배 이상 5배 이하에 상당하는 금액의 과태료를 부과하도록 되어 있다.

또한 「임직원행동강령규정」 제5조에 따르면 모든 임직원은 어떠한 경우라도 부정부패를 배척하겠다는 직업윤리와 결연한 의지를 가지고 청렴하고 깨끗한 공직자상을 확립하기 위하여 노력하여야 할 청렴의 의무를 진다.

나. 공직자의 품위유지 의무

「임직원행동강령규정」 제7조에 따르면 임직원은 평소에 행하는 언행과 의사결정이 공사의 윤리적인 명성과 대외 신뢰도에 영향을 끼칠 수 있음을 명심하고 올바른 가치판단과 건전한 언행으로 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력하여야 하며, 같은 규정 제45조에 따르면 임직원은

14) 1회에 100만 원 또는 매 회계연도에 300만 원

15) 감사일 현재 음식물(제공자와 공직자등이 함께 하는 식사, 다과, 주류, 음료, 그 밖에 이에 준하는 것을 말한다)의 경우 5만 원

사치성 유흥업소 등의 출입을 삼가고 허례허식을 배격하며 근검·절약을 생활화하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「임직원행동강령규정」 제2조 제2호에 따르면 임직원의 직무상 권한의 행사 또는 불행사로 금전적 이해관계에 영향을 받는 개인 또는 단체, 정책·사업 등의 결정 또는 집행으로 직접 이익 또는 불이익을 받는 개인 또는 단체는 직무관련자에 해당하는데, ㉠ 여행사는 공사 ▼▼지사로부터 방한상품 모객광고비를 지원받는 현지의 여행사 중 하나이고, F는 그 회사의 대표를 맡고 있으며, E는 2025년 2월 ▼▼지사에 부임하여 ㉠을 포함한 현지 여행사에 대한 지원 정책 결정 등 지사 업무를 총괄하고 있으므로 F는 E의 직무관련자에 해당한다.

E와 F는 2025. 6. 29. 18:50 경 ▼▼※※ 지역의 한식당 '\$\$'에서 만나 식사를 했고, 이 식대는 E가 사비로 지불하였으며 그 금액은 현지화○○(한화 59,272원¹⁶⁾)이었다.

이어 E는 F의 권유에 따라 음주를 위해 현지의 클럽인 ≡≡으로 이동, 21시 경 해당 클럽에 입장하여 23시 경 나왔는데, 2층 구조로 된 클럽에서 1층의 개방 공간을 이용하였고, 과일안주와 함께 양주를 마셨으며, 2명의 여성 집객원이 함께 있었고, 해당 클럽의 이용 비용은 F가 현지화○○(한화 407,258원)을 결제하였다.

16) 한화 환산 시 서울외국환중개 고시 매매기준율을 적용하였으며, 2025. 6. 29.는 휴일이라 환율이 고시되지 않으므로 직전 영업일인 2025. 6. 27. 고시 환율을 적용하면서 원 미만 반올림함. 이하 같음.

이로써 E는 173,993원[(클럽 이용 비용 407,258원 - 석식비 59,272원)÷2명]¹⁷⁾ 상당의 금품등을 F로부터 수수하였다.

제보자는 해당 클럽은 고가의 회원제로 운영되는, 조직적인 성매매 알선이 이루어지는 곳이며, 이 날 E 역시 해당 클럽에서 여성과 함께 나갔기에 성매매가 있었을 것으로 강력히 의심된다고 주장하였으나, 글로벌 OTA¹⁸⁾인 아고다(Agoda)의 해당 클럽 소개 자료 및 그 외 인터넷 검색 정보에 따르면 해당 클럽은 회원이 아닌 사람도 이용 가능하고,¹⁹⁾ E가 여성과 함께 클럽에서 떠났다는 증거는 제시되지 않은 반면 E는 [사진]과 같이 CCTV 화면을 통해 택시로 혼자 본인 거주지에 도착한 것을 객관적으로 증명하였다. 또한 E의 택시 호출(23:22), 탑승(23:26) 및 하차(23:33) 시간과 해당 클럽에서 E의 거주지까지 걸리는 시간(구글맵, 낮시간 차량 기준 소요시간 약 10분)을 감안하면 클럽을 떠난 후 거주지 도착 전에 제3의 장소에서 성매매를 했을 가능성은 없는 것으로 판단된다.²⁰⁾

17) 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 해설집」(2024, 국민권익위원회)에 따르면 공직자등에 대한 금품등 제공 시 상호 접대에 따른 공제·상계는 원칙적으로 허용되지 않는다고 봄이 상당하나 상호 접대 행위가 시간적·장소적으로 근접해 있으며, 실질적으로 한 장소에서 식사 등을 하고 각자내기를 한 것과 같이 평가될 수 있을 만한 사정이 있을 경우 예외적으로 허용될 수 있음. 본 건은 석식 및 음주가 같은 날에 시간적으로 연속되어 있고 공간적으로도 인근이며 석식과 음주를 같이 한 인원 구성도 동일한 점을 감안하면 예외사항에 해당한다고 판단되어 F가 결제한 금액에서 E가 결제한 석식비용을 상계하되, 유흥접객원은 같이 음주를 한 인원으로 보지 않음

18) 온라인 여행사(Online Travel Agency)

19) “you don’t need to buy a membership to get into the club”이라고 안내되어 있고, F 역시 본인이 회원이 아니지만 이용 가능했다고 진술 하였음

20) 택시 호출 시간 등은 E의 택시 호출 앱 기록에서 확인하였음. 또한 E의 ▼▼지사 부임 후 택시 앱 호출 내역을 본인 동의 하에 열람한 결과, 2025. 6. 29.을 제외하고는 ≡≡ 인근에서 택시를 호출한 기록을 찾을 수 없었음

---	--

하지만 비록 성매매 등 불법행위로 이어지지 않았다고 하더라도 공직자로서 직무관련자와 함께 여성 접객원이 있는 클럽에서 음주를 하고, 이 현장이 성명불상의 제보자에게 포착되어 직무수행의 공정성을 의심받고 그 사실이 공사 감사실로 제보된 것 자체로 E는 품위유지 의무를 위반한 것으로 볼 수 있다.

E는 감사 결과를 받아들이면서 깊이 반성하며 앞으로 이러한 일이 생기지 않도록 하겠다고 진술하였다.

직무관련자와 여성接客원이 있는 클럽에서 음주를 하고 그 비용을 직무관련자가 부담하도록 한 E의 행위는 청탁금지법 제8조 제2항, 「임직원행동강령규정」 제5조, 제7조, 제25조 제2항 및 제45조를 위반한 것으로 「징계규정」 제3조 제3호, 제4호 및 제12호의 징계사유에 해당한다.

또한 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」(인사혁신처)에 따르면²¹⁾ 청탁금지법 위반 사건 처리에 있어 공무원이 동일인으로부터 1회에 100만 원 이하의 금품을 받았고 직무관련성이 있는 경우 청렴의 의무 위반으로 보도록 하고 있는데, 이와 관련한 징계양정 기준을 정하는 「징계규정」 [별표1의2]에 따르면 위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자로부터 받은 경우 그 금액이 100만 원 미만이면 감봉(경징계)에서 정직(중징계)까지의 처분이 가능하다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 직무관련자와 함께 유흥업소에 출입하고, 그 비용을 직무관련자가 부담하도록 한 관련자를 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 및 「징계규정」에 따라 징계처분(경징계 이상) 하시고, **(징계)**

② 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제2항 및 제5항을 위반하여 직무관련자로부터 금품등을 수수하거나 공직자에게 금품등을 제공한 관련자에 대하여 같은 법 제23조 제5항 및 제7항에 따라 위반 사실을 과태료 부과 재판 관할 법원에 통보하시기 바랍니다. **(통보)**

21) 본 예규는 공사 임직원에게 직접 적용되는 것은 아니나, 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(기획재정부) 제26조에 따르면 준정부기관의 장은 「국가공무원법」과 「공무원징계령」 등 관련 규정에 따라 직원 징계에 관한 규정을 마련하도록 되어 있어 임직원 징계 시 참고할 수 있는 기준이 됨